

গবাদিপশু ও ফসলের যাকাত

গবাদিপশুর যাকাত

গবাদিপশুর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী:

- ১- গবাদিপশুর মালিক হওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সম্পদে পুরো এক বছর অতিক্রান্ত না হলে কোনো যাকাত নেই।’
 - ২- প্রাকৃতিক চারণভূমি থেকে খাদ্য আহরণকারী হতে হবে।
 - ৩- গবাদিপশু এমন হতে হবে, যার দুধ ও গর্ভজাত সন্তান দ্বারা উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য হয় এবং তা এমন হবে না, যা বিশেষ কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন হালচাষ করা, সেচকর্মে ব্যবহার করা, পণ্যবহনের জন্য ব্যবহার করা। কিন্তু যদি পশু ভাড়া দেয়া হয় তবে এর বিনিময়ে লব্ধ অর্থের ওপর যাকাত ফরজ হবে।
 - ৪- গবাদিপশু নিসাব সংখ্যক হতে হবে।
- নেসাব পূর্ণ হলে গবাদিপশুর যাকাত আদায় করতে হবে। নিম্নে গবাদিপশুর নেসাব ও আদায়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

১. ছাগল, ভেড়া, দুগ্ধা ইত্যাদি:

এগুলোর ক্ষেত্রে নেসাব হলো চল্লিশটি। ৪০ এর কম হলে এসকল পশুতে যাকাত আবশ্যিক হবে না। অতঃপর ৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত দুইটি এবং ২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত তিনটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। এর পরবর্তী প্রতি একশটিতে একটি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে।

২. গরু, মহিষ ইত্যাদি:

এগুলোর নেসাব হল ৩০ টি। সুতরাং এক থেকে ২৯ টি হলে যাকাত আসবে না। অতঃপর ৩০ থেকে ৩৯ টি হলে একটি এক বছর বয়সী একটি গরু যাকাত দিতে হবে। ৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত দুই বছর বয়সী একটি গরু যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য, ৬০ এর উপরে প্রতি ত্রিশে এক বছরের একটি ও প্রতি চল্লিশে দুই বছরের একটি গরু যাকাত আসবে।

৩. উটের নিসাব ও তাতে প্রদেয় যাকাত:

৫টি উটের নিচে হলে যাকাত আসবেনা। সুতরাং উটের সংখ্যা পাঁচের উপরে এবং চব্বিশের নিচে হলে যাকাত হিসেবে বকরি দিতে হবে, প্রতি পাঁচ উটে একটি করে বকরি। আর উটের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত হলে একটি এক বছরের স্ত্রী উট, উটের সংখ্যা ৩৬ থেকে ৪৫ পর্যন্ত হলে একটি দু বছরের স্ত্রী উট, আর উটের সংখ্যা ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত হলে একটি তিন বছরের স্ত্রী উট; ৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত হলে একটি চার বছরের স্ত্রী উট; ৭৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত দু'বছর বয়সী দুটি স্ত্রী উট; ৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত তিন বছর বয়সী দুটি স্ত্রী উট যাকাত হিসেবে দিতে হবে। এরপর প্রতি চল্লিশ উটে এক বছর বয়সী একটি স্ত্রী উট, আর প্রতি পঞ্চাশ উটে তিন বছর বয়সী একটি স্ত্রী উট।

ফসলাদীর যাকাত

অন্যান্য সম্পদের ন্যায় ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলেরও নির্ধারিত যাকাত রয়েছে। এটা আদায় করা ফরজ। কুরআন ও হাদীস থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“তার ফসল উৎপাদিত হলে তা তোমরা খাও এবং ফসল কাটার দিনই তার হক আদায় কর” (সূরা আনআম : আয়াত-১৪১)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর”

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৬৭)।

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغَيُّونُ أَوْ كَانَ عَثَرًا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

সালিম ইবনে আদিল্লাহ (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানিতে অথবা প্রাকৃতিক ভাবে সিক্ত মাটি হতে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ এবং সেচ দ্বারা উৎপাদিত শস্যের এক দশমাংশের অধেক (যাকাত হিসেবে) দিতে হবে।” (সহীহুল বুখারী: ১৪৮৭)

উশরের আহকাম:

শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো **واحد من العشرة** বা এক দশমাংশ। (হাশিয়ায়ে হিদায়া—আব্দুল হাই লাখনবি রহ.: ২/৫৭০)

শরীয়তের পরিভাষায়-ফসলের যাকাতকে ‘উশর’ বলা হয়। অর্থাৎ জমি উশরী হলে যা আদায় করতে হবে তা ‘উশর’। মুসলমানের মালিকানাধীন ভূমিই হচ্ছে উশরী ভূমি। ‘উশর’ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-একদশমাংশ। মুসলমানের মালিকানাধীন ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের একদশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ অথবা একদশমাংশের অধেক তথা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেয়াকে ‘উশর’ বলে। অর্থাৎ মুসলমানের মালিকানাধীন যেসব জমিকে বৃষ্টির পানি এবং নদীর পানি সিক্ত করে কিংবা স্বভাবতই সিক্ত থাকে-এমন জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে এবং যেসব জমিকে সেচের মাধ্যমে সিক্ত করা হয়-এমন জমি উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

অন্যান্য সম্পদের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত কিন্তু ফসলের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সেই ফসল এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত নয়। বরং যখনই ফসল হস্তগত হবে তখনই উশর আদায় করতে হবে। এমনকি বছরে যতবার ফসল উৎপাদন হবে ততবারই ফসলের দশভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

ওশরী ভূমি কোনগুলী

১. কোনো জমিনের মালিকেরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেলে তাদের ভূমি ওশরী হয়ে যাবে।
২. মুসলিম সেনাপতি কোনো কাফের রাষ্ট্র বিজয়ের পর সে এলাকার জমি মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিলে।
৩. কোনো অনাবাদী জমি মুসলমান আবাদ করলে তার পাশের জমি ওশরী থাকলে তাও ওশরী বলে সাব্যস্ত হবে।
৪. মুসলমান থেকে ওশরী জমি কিনলে তা ওশরী হিসেবেই বাকি থাকবে।
৫. যে ভূমির অবস্থা জানা নেই তাও ওশরী বলে ধর্তব্য হবে।

কোন কোন ফসল থেকে ওশর উসুল করা হবে

কোনো ফসলে ওশর আসবে এ ক্ষেত্রে কুরআনের ভাষায় **وآتوا حقه يوم حصاده** তথা কর্তিত ফসল বলেছে। এবং **ومما اخرجنا لكم من الارض** তথা জমীন থেকে যা উৎপন্ন হয় বলেছে। ঠিক হাদীসেও একই কথা বলেছে। **ما اخرجت الارض ففيه العشر** বলে জমীন থেকে উৎপাদিত ফসলের উপর যাকাত ফরয বলে সাব্যস্ত করেছে। জমীন থেকে উৎপাদিত হয় এমন যে সকল ফসল মানুষ উৎপাদন করে সব গুলোর উপরই ওশর আসবে।

এ ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় ভাবেই একটি শর্ত চলে আসে আর তা হলো, যা প্রয়োজনীয় মূল্যবান সামগ্রী তাতে ওশর আসবে, অন্য কিছুতে নয়। এটা বলাই বাহুল্য। সে হিসেবে ধান, চাল, গম, ভুট্টা, খেজুর, বাদাম, যব, মশুরি, সিমের বিচি, ছোলা ইত্যাদি কিংবা আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, আনারস, লিচু, নারিকেল, তরমুজ, সুপারি ইত্যাদি কিংবা শশা, গাজর, মুলো, শালগম, ক্ষিরা, লাউ, কুমড়ো, কদু, করল্লা, বেগুন, পুঁই শাক, পালং শাক, আলুসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কাচা মালের উপরও ওশর ফরজ, এমনকি যেই বাঁশ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপন্ন করা হয়, তাতেও ওশর আসবে। (দ্রষ্টব্য - আল্লামা আলা উদ্দীন কাসানী, বাদায়িউস সানায়ে' খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা ৫৩)

ফসলের যাকাতের নেসাব :

ফসলের ক্ষেত্রে যাকাতের নেসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক। সাহেবাইন ও আইম্মায়ে সালাসার মতে পাঁচ ওয়াসাক থেকে কম পরিমাণ হলে, তার উপরে ওশর আসবে না। দলীল হলো, নবীজী স. এর হাদীস:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة (صحيح البخارى : كتاب الزكاة : باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة : 1/201)

অর্থাৎ, নবী স. বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের নিচে কোনো সদকা (ওশর) নেই।

বর্তমান সময়ে পাঁচ ওয়াসাক এর পরিমাণ কী এ ব্যাপারে বেশ কিছু মতভেদ আছে। কয়েকটি মত হলো এই যে,

১. আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহঃ এর মতে ৯৭৬ কিলো ৮০০ গ্রাম। (তুহফাতুল আলমায়ী ২/৫৩৩)

২. ডক্টর হিবাতুজ্জ জুহাইলী এর মতে ৬৫৩ কেজি।

৩. ডক্টর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ তাইয়্যার এর মতে ৬৭৫ কেজি। (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল ২/৬১-৬২)

৪. মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া এর মতে তিনটি : ক. ২১ মণ ৮ ছটাক খ. ২৫ মণ ৫ ছটাক গ. ২৭ মণ

উল্লিখিত পরিমাণের দিকে তাকালে আমরা সর্বোচ্চ পরিমাণ দেখি ১০৮০ কেজি, আর সর্বনিম্ন পরিমাণ দেখি ৬৫৩ কেজি।

হিসেবে আমরা ৬৫৩ কেজির বর্ণনাটির উপর আমল করতে পারি। কিংবা মুহাক্কিক পালনপুরী দ.বা এর তাহকীকের উপর নির্ভর করে ৯৭৬ কিলো ৮০০ গ্রামের উপর ফতোয়া দেয়া যায়।

খরচ বাদ দিয়ে না খরচসহ দশমাংশ দিতে হবে?

ফসল করতে যা খরচ হয়েছে সেসব খরচ বাদ দিয়ে হিসেব করবে না। বরং জমিতে যতটুকু ফসল হয়েছে, যতটুকু উৎপাদিত হয়েছে তার মাঝে এক দশমাংশ দান করে দিতে হবে। এটাই বিধান। কর্মচারীর বেতন, গাড়ি ভাড়া ইত্যাদির জন্য ফসলের মূল্য বা ফসল বাদ দিয়ে দশমাংশ গণনা করবে না। বরং যা'ই উৎপন্ন হল এর মধ্য থেকে এক দশমাংশ বা বিশ ভাগের একভাগ দান করবে।

বাংলাদেশের ভূমি ওশরী না খারাজী

১. সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ভূমি খারাজী এ কথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় না। কিন্তু কিছু ভূমি যে ওশরী এ কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। আর উসূল হলো যে ভূমি ওশরী নাকি খারাজী তাতে সন্দেহ হয়, তাকে ওশরী সাব্যস্ত করা হয়। সে হিসেবে এ দেশের ভূমি ওশরী হওয়াই সঙ্গত। কেননা ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, ওশর হলো মুসলমানদের অনুকূল বিষয় কারণ তাতে ইবাদাতের অর্থ আছে। আর খারাজ হলো কাফেরদের অনুকূল বিষয়, কারণ তাতে শাস্তির খাঁচ আছে। তা ছাড়া প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের উপর খারাজ কিছুতেই লায়েম হতে পারে না।

২. ফুকাহায়ে কিরামের কাছে স্বীকৃত একটি কায়দা হলো,

الاحتياط في حقوق الله – لا في حقوق العباد (قواعد الفقه : الرقم: 10)

“অর্থাৎ, হুকুকুল্লাহর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, বান্দার হকের ক্ষেত্রে নেয়” আমরা জানি ওশর হলো حق الله এটা ফরয। এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট একটি ইবাদাত। একে زكاة الارض বলা হয়। এক কথায় এটি যাকাতের এক প্রকার। আর যাকাত অনাদায়কারী ব্যক্তির শাস্তি কী ভয়ংকর এবং এর প্রতি ভৎসনামূলক হুশিয়ারি কুরআন ও হাদীস দ্বারা আমরা জানি। সে হিসেবেও সতর্কতা স্বরূপ বাংলাদেশের ভূমি ওশরী হবার দাবী রাখে। কারণ খারাজী হবার সুনির্দিষ্ট দলীল নেই। তাই সতর্কতা স্বরূপ ইবাদাত ওশরকে আবশ্যিক করে নেয়াই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

৩. তাছাড়া انفع للفقراء হিসেবেও ওশর লায়েম হবে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা খারাজী ভূমিতে মুসলিম শাসক না থাকলে কিছুই কাউকে দিতে হয় না। পক্ষান্তরে ওশরী ভূমি থেকে ওশর শাসক না থাকলেও আদায় করতে হয়। উল্লিখিত সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের ভূমি খারাজী নয়, বরং ওশরী, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেতে পারে।

খারাজের পরিচয় :

الخراج ما يخرج من الارض – و سمي به ما يأخذه السلطان من وظيفة الارض و الرأس

(হাশিয়ায়ে হিদায়া-আব্দুল হাই লাখনবি রহ.) 2/570)

অর্থাৎ, খারাজ বলা হয় যমিনের উৎপাদন থেকে যা বের করা হয়। মূলত খারাজ নামকরণ করা হয় যা বাদশা কর্তৃক জমীন বা ব্যক্তির উপর নির্ধারিত ফি গ্রহণ করাকে। এটা মূলত অমুসলিমদের উপর ধার্য করা হয়।

এক কথায়, খারাজ বলা হয়, বাদশা কর্তৃক ধার্যকৃত ভূমি রাজস্বকে। এজন্যই বাদশা ইচ্ছে করলে একে মাফও করে দিতে পারে। কিন্তু ওশর মাফ করার কোনো অধিকার বাদশার নেই। কেননা এটা ইবাদাত। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

و في الدر: (ترك السلطان) أو نائبه (الخراج لرب الأرض) أو وهبه ولو بشفاعة (جاز) عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به به يفتى ... (ولو ترك العشر لا) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء (الدر المختار مع رد المحتار 6/313)

খারাজের বিধান:

মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের কাছে খারাজ উসুল করে দেয়া ওয়াজীব। ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র ছাড়া কোনো রাষ্ট্রে খারাজের বিধান কার্যকর হবে না। কারণ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান খারাজ উসুল করে বায়তুল মালে জমা করে। এবং এর দ্বারা اعلاء كلمة الله এর জন্যে ব্যয় করা হয়। এ কাজ মুসলিম আইনে পরিচালিত রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং, সঙ্গত কারণেই এটা উসুল করার আবশ্যিকতা থাকে না। (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল ২/৫৫-৫৬)

খারাজী ভূমি

১. কোনো ভূমি মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের পর মুসলমানদের মাঝে বন্টন না করে কাফেরদের কাছেই রেখে দিলে
২. সন্ধির মাধ্যমে বিজিত এলাকার ভূমি
৩. কাফের কোনো অনাবাদি ভূমি আবাদ করলে, চাই তা ওশরী ভূমির পাশে হোক বা খারাজী ভূমির পাশে হোক।
৪. মুসলমান খারাজী ভূমির পাশের অনাবাদী ভূমি আবাদ করলে
৫. কাফের থেকে ভূমি ক্রয় করলে
৬. খারাজী ভূমি কখনো ওশরীতে পরিণত হবে না। তবে ওশরী ভূমি খারাজীতে পরিণত হতে পারে। যেমন মুসলমান থেকে জিম্মি ওশরী ভূমি ক্রয় করলে তা খারাজী ভূমিতে পরিণত হয়ে যায়।

বিঃদ্র:

দরিদ্র ব্যক্তির জমিও উশরি বা খারাজি হলে ঐ জমির ফসলের উপর উশর/খারাজ আসবে। উশর এবং খারাজের বিধান উৎপাদিত ফসল ও জমির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে জমির মালিক ধনী না গরীব তা লক্ষ্যণীয় নয়। এ কারণেই উশর, খারাজ নাবালেগ এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জমির উপরও ওয়াজিব হয়।
কিতাবুল আছল ২/১৩৪;মাবসূত সারাখসী ৩/৪